

1 **SESION ORDINARIA**

2 **152-2023**

3 Sesión ordinaria número 152-2023 celebrada por el Concejo Municipal del Distrito de
4 Tukurrique, al ser las 18 horas con 30 minutos del 18 de julio de dos mil veintitrés. Con la
5 asistencia de los señores (as):

6 **Presidente Municipal:** José Carlos Vindas Ureña.

7 **Concejales Propietarios:** Andrea Sánchez Vega, Silvia Ortiz Sánchez, Laura Calvo Pérez
8 quien sustituye la ausencia injustificada del señor Héctor Agüero Luna, Mario Moya Sánchez.

9 **Concejales Suplentes:** Carlos Fonseca Brenes, Cristopher Sánchez Corrales y Martín Salas
10 Casasola.

11 **Intendente:** Wilberth Quirós Palma.

12 **Vice Intendente Municipal:** Rocío Portuguese Araya.

13 **Ausencias justificadas:**

14 Liz Amadelys Morales Rodríguez – Motivos de salud.

15 **Ausencias injustificadas:**

16 Héctor Agüero Luna.

17 **Secretaria:** Hazel Saborío Calderón.

18 **Visitantes:** Jason Pereira Alvarado.

19 **Oyentes:** No hubo.

20 **Artículo I.**

21 **Orden del Día**

22 Artículo I. Orden del día

23 Artículo II. Apertura de la sesión

24 Artículo III. Comprobación de quórum

25 Artículo IV. Audiencias (atención al público, juramentaciones)

26 Artículo V. Lectura y Aprobación del Acta Anterior

27 Artículo VI. Lectura de Correspondencia

28 Artículo VII. Asuntos de trámite Urgentes

29 Artículo VIII. Mociones de los señores Regidores

1 Artículo IX. Mociones o Informe del señor Intendente Municipal

2 Artículo X. Asuntos Varios

3 Artículo XI. Acuerdos

4 Artículo XII. Cierre de Sesión

5

6 **Artículo II**

7 **Apertura de la sesión**

8 El señor Vindas, presidente Municipal en ejercicio, da las buenas noches a los presentes; luego
9 da lectura al Orden del Día programado para la sesión de hoy el cual se aprueba en forma
10 unánime.

11 **Artículo III.**

12 **Comprobación de quórum**

13 El señor Vindas Presidente Municipal, procede a realizar la comprobación del quórum; y
14 determina que el mismo está completo.

15

16 **Artículo IV.**

17 **Audiencias (atención al público, juramentaciones):**

18 **1. Jason Pereira Alvarado (Propuesta de un parque Biosostenible en el Distrito de**
19 **Tucurrique, donde se integre a toda la población sin ningún tipo de exclusión)**

20 El joven Pereira Alvarado explica que le motivo de su visita es para presentar al concejo la
21 propuesta de proyecto la cual realizo para su proyecto de graduación.

22 La propuesta es un parque biosostenible, el objetivo es formular una guía para abarcar
23 espacios públicos accesibles disponibles en el distrito de Tucurrique, para recreación. Algunas
24 características generales: se localizaría en el concejo municipal, el terreno propuesto para el
25 proyecto es en la plaza de deportes, es un buen lugar al ser una topografía plana, es un lugar
26 céntrico, el cual genera más desarrollo más visita turísticas, desarrollo cultural y económico.

27 El tipo de suelo según un estudio que se realizo posee un terreno de baja permeabilidad, lo
28 cual hay que considerarlo a la hora de elaborar el proyecto.

1 En la consulta a la ciudadanía se realizo una encuesta por medio de Google tipo formulario, lo
2 cual fue difícil, pero se logró que cien personas respondieran la encuesta, entre un rango
3 diferente, el rango más grande fue personas de 25 a 35 años.

4 Según el análisis de resultados se determino que la plaza de deportes es el lugar ideal para el
5 proyecto. Se tiene contemplado que en el parque se cree una cancha multiuso, una ciclo vía
6 recreativa, una zona de juegos infantiles, una cancha de ajedrez humano, una parte social que
7 se van a crear los salones multiusos; con aceras y senderos con guía de marco relieve para
8 personas con discapacidad visual, la conservación del ambiente con el uso de bio jardineras,
9 implementación de cubiertas vegetales con tres diferentes tipos de cubiertas.

10 La propuesta de los salones multiusos se haría con contenedores refrigerados, con ventanales
11 que se pueden abrir y pueden funcionar como anfiteatros, creados con todas las medidas
12 especiales para personas con discapacidad, se realiza la propuesta de crear una cubierta
13 vegetal en la parte de arriba que contribuya al ambiente y par fomentar espacios de agricultura.

14 Los servicios sanitarios van a ser totalmente accesible para los dos géneros, con un vestíbulo
15 para fomentar la privacidad. Se implementaría una planta de tratamiento de aguas negras, el
16 sistema es implementado por la empresa de servicios sanitarios.

17 En el presupuesto se aboga que es un parque sostenible los precios destacan más en la
18 compra de los salones multiusos y la planta de tratamiento, el presupuesto total tomando en
19 cuenta todo seria de 276 millones, el cual generaría un costo grande, pero se podría
20 implementar actividades como ferias de emprendedores entre otras para poder bajar los costos
21 de la inversión.

22 Todo está ubicado según arquitectura bioclimática, lo cual beneficia para que el recorrido del
23 sol no afecte en sensación de calor en los salones multiusos.

24 Se logra identificar la necesidad de espacios públicos a los cuales pueda acceder la totalidad
25 de la población.

26 El regidor Sánchez Corrales consulta si todo se ubicaría en el área de la plaza de deportes.

27 El joven Pereira responde que todo está adaptado a las medidas del área. Destaca que se
28 realizó un presupuesto paramétrico un poco más robusto porque los precios cambian con el
29 paso del tiempo.

1 El señor Presidente ¿porque se llamaría parque biosostenible?

2 El joven Pereira responde que, porque los materiales son sostenibles, y la ubicación está

3 ubicado por arquitectura bioclimática, también con los contenedores son estructuras que se

4 pueden transportar; los sanitarios son en prefabricado horizontal, en los senderos en los

5 cuadritos son pavimentos permeables que tienen la facilidad de absorber más el agua, los

6 cuales están ubicados estratégicamente con un desnivel.

7 El señor Presidente felicita al joven por la propuesta y le indica hablando con el Intendente se

8 veía la necesidad de un parque y es una propuesta muy ambiciosa, y el proyecto ya sería un

9 anteproyecto.

10 El señor Intendente le agradece por la exposición, ya que siempre ha sido como un posible

11 proyecto el cual no se ha implementado, pero le agradece la propuesta tan interesante y en

12 especial por lo elaborado y incluyente que toma en cuenta todas las generaciones, y lo ve

13 como un pinto de partida para un futuro proyecto.

14 El joven Pereira agradece la atención e indica que el proyecto está disponible por si lo quieren

15 implementar, el cual se puede modificar.

16

17

Artículo V.

18

Lectura y Aprobación del Acta Anterior

19 Este Concejo Municipal, con votos a favor de los regidores Vindas Ureña, Ortiz Sánchez, Vega

20 Sánchez, Calvo Pérez quien sustituye la ausencia injustificada del regidor Agüero Luna, Moya

21 Sánchez, acuerdan por unanimidad de los presentes, acuerdan aprobar el acta de la sesión

22 ordinaria n°151-2023 del C.M.D.T. en todos sus extremos.

23

24

Artículo VI.

25

Lectura de Correspondencia

26 **1. Oficio N°MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRTC-DPCJIME-TUCU-017-2023 suscrito por**

27 **Rolando Gamboa Rojas Jefe Distrital de la Delegación Policial de Tucurrique**

28 “Estimado señor por este medio les saludo, deseándoles éxito en sus labores, a la vez muy

29 respetuosamente les solicito su colaboración para que ustedes como Municipalidad nos

1 puedan ayudar para el cierre con maya metálica del Quiosco que esta al costado sur de la
2 plaza de deportes de Tucurrique y ponerle un horario, esto para evitar que se utilizada para
3 el consumo de licor y drogas entre otros actos, el objetivo es mejorar y fortalecer la
4 Seguridad Ciudadana, en espera de su valiosa ayuda.”

5
6 ➤ El señor Intendente menciona que es un tema complicado, que para este tipo de solicitud
7 habría que cerrar otros lugares, hasta las paradas de buses.

8 ➤ El regidor Moya Sánchez que solución a ese tipo de problemas es hacer el reglamento.

9 ➤ El señor Presidente indica que él se pregunta que, si hay una ley a nivel nacional que dice
10 que ninguna persona puede ingerir licor en la vía pública, es un delito e indiferentemente si
11 la municipalidad tenga o no reglamento, ellos están incumpliendo en una ley que ya está.

12 ➤ El regidor Fonseca Brenes menciona que es una bronca que ellos no quieren asumir.

13 ➤ El regidor Moya Sánchez consulta que cual es el problema de hacer el reglamento.

14 ➤ El señor Presidente responde que no hay ningún problema solo que es un tema de dinero.

15 ➤ El regidor Fonseca Brenes indica que con reglamento o sin reglamento todo va a ser igual,
16 es una problemática a nivel nacional.

17 18 **ACUERDO 1**

19 Este Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad de los presentes enviar nota al señor
20 Gamboa Rojas - Jefe Distrital de la Delegación Policial de Tucurrique, con base al Oficio
21 N°MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRTC-DPCJIME-TUCU-017-2023 en el cual se pide
22 colaboración para cerrar el Quiosco que se encuentra ubicado en frente del Concejo Municipal
23 y ponerle un horario; al respecto se le informa que el Concejo Municipal del Distrito de
24 Tucurrique actualmente no cuenta con el presupuesto para el proyecto propuesto, sin embargo
25 se va a tomar en cuenta y se va a contemplar para próximos presupuestos. **ACUERDO EN**
26 **FIRME.**

27 28 **2. Informes de la Fuerza pública**

Informe de la fuerza pública a la autoridad judicial

Ubicación

Fecha Suceso: 12-07-2023 Hora Suceso: 00:10

Provincia: CARTAGO Cantón: JIMENEZ Distrito: TUCURRIQUE Barrio: Barrio

Calle/Avenida: Tipo de Lugar: Dirección: TUCURRIQUE FRENTE AL CONSEJO MUNICIPAL

Imputados

Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Tipo de Identificación	Número de Identificación
ANA		CALDERON	ALFARO	CEDULA IDENTIDAD COSTA RICA	3-0472-0063

Género: FEMENINO Fecha Nacimiento: 30-06-1993 Edad: 30 Nacionalidad: COSTA RICA Aprehendido: Hora de Aprehensión: Provincia: CARTAGO Cantón: JIMENEZ Distrito: TUCURRIQUE Barrio: Barrio

Conocido como: Dirección: CARTAGO JIMENEZ, TUCURRIQUE 100 N ORTE DE FERRETERIA SANTA ROSA

Lugar de notificación: Si, me ha llamado a mi celular 1-Atención al Ciudadano 2-Contar con un abogado defensor 3-Consultar el motivo de su aprehensión

Derechos entendidos: No quiso firmar No sabe firmar

Firma: Tipo de Teléfono: Número de Teléfono: Tipo de Rasgo: Descripción del Rasgo Físico: COMPLEXION TEJ. DELEGADA BLANCA

Oficial Actuante

Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Tipo de Identificación	Número de Identificación

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
DELEGACIÓN POLICIAL DE CARTAGO
DELEGACIÓN DISTRITAL DE TUCURRIQUE
Teléfono 26001399

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
ACTA DE DESECHO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

UBICADO: TUCURRIQUE FRENTE AL CONSEJO MUNICIPAL

AL SER LAS 00:20 HORAS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL AÑO 2023

Se procede a realizar la presenta acta de desecho al

SEÑOR JOANA CALDERON ALFARO

Número De cedula : 304720063

Después de haber tenido conocimiento del siguiente hecho:
CONSUMIR LICOR EN VIA PUBLICA

Se procede a DESECHAR EL ENVASE DE LA BEBIDA ALCOHOLICA de la siguiente forma: VERTIENDO SU CONTENIDO ALCOHOLICO EN LA CUNETTA

Procediendo a desecho el objeto con las siguientes características:
BEBIDA ALCOHOLICA COLOR AMARILLO CON LA LETYENDA IMPERIAL

OFICIAL ACTUANTE: DAVID PEREIRA GARITA CEDULA: 303920328 FIRMA: [Firma]

OFICIALES ASISTENTES: MARIA BERMUDEZ AGÜERO CEDULA: 116160163 FIRMA: [Firma]

INFORME POLICIAL NÚMERO: 99521-23
ACTA DE DECOMISO NÚMERO: No. 71429-23

Nuestros Valores: Honestidad, Disciplina, Servicio, Respeto y Compromiso

Se toma nota.

3. Copia del Ofic.Int.06-2023 dirigida a Francis González Pérez Propietario de patente comercial bar “La Chicha” suscrito por intendente Wilberth Quirós Palma “Al dirigirme a sus estimables personas, permítanme con todo respeto presentarles mi más cordial y efectivo saludo, deseándoles éxito en sus funciones.

La presente tiene como finalidad dar respuesta a la nota suscrita por el señor González Pérez donde aclara por escrito en la nota presentada el día martes 11 de julio del 2023, donde le hace ver al concejo municipal que no está incurriendo en violación en temas sónicos, ni cierres después de las 12 m.d. que es lo que le permite su categoría comercial de bar, vista en la sesión ordinaria N°151-2023 me permito responder a dicha nota antes mencionada.

Sin embargo, le recuerdo que el patente bar clase B.1, en la Ley de Licores 9047, artículo 22 habla de cierre a media noche; no cerrar y quedar con gente adentro.” Se toma nota.

4. Oficio N°38-2023 suscrito por el Ingeniero Municipal Alonso Alvarado Calvo “Sirva la presente para saludarle muy respetuosamente y al mismo tiempo hacer entrega del informe con respecto al proceso licitatorio número 2023LE-000001-3040200001, realizado vía plataforma SICOP.

En el cual se recibieron ofertas hasta las 10:00am del día lunes 10 de julio del presente año; posterior a eso se realizó el proceso de apertura de las ofertas, en las que se presentaron 3 contratistas, los cuales fueron RODATEC S.A., Constructora JSR S.R.L. y CONANSA.

Basado en el pliego de condiciones y las ofertas presentadas con sus respectivos documentos probatorios adjuntos en SICOP, le indico lo siguiente:

- La oferta de la empresa RODATEC S.A. se toma como **INELEGIBLE**, ya que, basado en la documentación aportada, no ofertaron para el proyecto de Calles Urbanas El Colegio; además, en el cuadro de precios unitarios para el camino de Calles Urbanas Tucurrique, específicamente el sector de Víctor Sanabria, indican el precio de la capa de mezcla asfáltica en caliente tipo AB preparada en planta central por un monto unitario de ₡14.495,25, el cual es tomado como un precio ruinoso, basado en el estudio de mercado realizado para este proceso de licitación. Por lo que, tomando en cuenta estos dos puntos ya mencionados, genera desventaja ante los demás oferentes, con respecto al costo total de las obras.
- La empresa CONANSA presenta toda la documentación de manera satisfactoria, sin embargo, se toma como **INELEGIBLE** su oferta ya que, los precios ofertados por cada uno de los caminos, sobrepasa el presupuesto disponible establecido por la Administración, de tal forma que, dicho presupuesto total asciende a ₡132.635.865,82 (punto 2. del pliego de condiciones) y el contratista realiza oferta por el total de los caminos por un monto de ₡140.573.548,31; siendo de esta manera que está muy por encima del presupuesto disponible para la ejecución de estos proyectos.
- La empresa Constructora JSR S.R.L. presenta toda la documentación de manera satisfactoria y su oferta es por un monto total de ₡86.876.810,37 (ochenta y seis millones ochocientos setenta y seis mil ochocientos diez colones con 37/100), por lo que cumple con el presupuesto disponible por parte de la Administración. Basado en el pliego de condiciones y los documentos aportados por esta empresa, se toma como **ELEGIBLE** su oferta, obteniendo el 100% del puntaje.

El presupuesto total disponible para la ejecución de estos proyectos es de ₡132.635.865,82 (ciento treinta y dos millones seiscientos treinta y cinco mil ochocientos sesenta y cinco colones con 82/100), por lo que, le solicito se adjudique de la siguiente forma, según lo tabulado por cada camino y al final apor to cuadro resumen:

Camino:	CALLES URBANAS TUCURRIQUE - Costado Este de la Municipalidad	PROPUESTA A ADJUDICAR				
		Reglón de Pago	Descripción del Reglón	Unidad de pago	Cantidad Estimada	Precio Unitario (colones)
CR 303.02	Reacondicionamiento de Sub Rasante y espaldones	km	0,200	₡ 850 083,90	₡ 170 016,78	
CR 405.01	Capa de mezcla asfáltica en caliente tipo AB preparada en planta central	Ton	236,00	₡ 60 447,27	₡ 14 265 555,72	
CR 301.02	Base granular graduación C	m3	230,00	₡ 12 583,10	₡ 2 894 113,00	
CR 304.01	Recuperación de pavimento para capas de base, sin agentes estabilizadores	m3	100,00	₡ 3 351,08	₡ 335 108,00	
		Total a adjudicar				₡ 17 664 793,50

Camino:	CALLES URBANAS TUCURRIQUE - Víctor Sanabria	PROPUESTA A ADJUDICAR			
		Reglón de Pago	Descripción del Reglón	Unidad de pago	Cantidad Estimada
CR 204.06	Subexcavación	m3	252,00	₡ 2 569,30	₡ 647 463,60
CR 303.02	Reacondicionamiento de Sub Rasante y espaldones	km	0,100	₡ 850 083,90	₡ 85 008,39
CR 405.01	Capa de mezcla asfáltica en caliente tipo AB preparada en planta central	Ton	110,00	₡ 60 447,27	₡ 6 649 199,70
CR 301.01	Subbase granular graduación A	m3	135,00	₡ 12 583,10	₡ 1 698 718,50
CR 301.02	Base granular graduación C	m3	135,00	₡ 12 583,10	₡ 1 698 718,50
CR 304.01	Recuperación de pavimento para capas de base, sin agentes estabilizadores	m3	50,00	₡ 3 351,08	₡ 167 554,00
				Total a adjudicar	₡ 10 946 662,69

Nombre del Proyecto:	MATAMOROS	PROPUESTA A ADJUDICAR				
		Región de Pago	Descripción del Reglón	Unidad de pago	Cantidad Estimada	Precio Unitario (colones)
CR 303.02	Reacondicionamiento de Sub Rasante y espaldones	km	2,00	₡ 850 083,90	₡ 1 700 167,80	
CR 303.01	Reacondicionamiento de cunetas	m	4000,00	₡ 206,21	₡ 824 840,00	
CR 301.06	Base de agregados graduación C	m3	276,00	₡ 12 583,10	₡ 3 472 935,60	
		Total a adjudicar				₡ 5 997 943,40

Nombre del Proyecto:	SAN MIGUEL	PROPUESTA A ADJUDICAR			
		Reglón de Pago	Descripción del Reglón	Unidad de pago	Cantidad Estimada
CR 303.02	Reacondicionamiento de Sub Rasante y espaldones	km	0,700	₡ 850 083,90	₡ 595 058,73
CR 301.02	Base granular graduación C	m3	522,00	₡ 12 583,10	₡ 6 568 378,20
CR 405.01	Capa de mezcla asfáltica en caliente tipo AB preparada en planta central	Ton	295,00	₡ 60 447,27	₡ 17 831 944,65
CR 204.06	Subexcavación	m3	396,00	₡ 2 569,30	₡ 1 017 442,80
				Total a adjudicar	₡ 24 995 381,58

Nombre del Proyecto:	ROLDAN	PROPUESTA A ADJUDICAR			
		Reglón de Pago	Descripción del Reglón	Unidad de pago	Cantidad Estimada
CR 303.02	Reacondicionamiento de Sub Rasante y espaldones	km	4,70	₡ 850 083,90	₡ 3 995 394,33
CR 301.02	Base granular graduación C	m3	143,00	₡ 12 583,10	₡ 1 799 383,30
CR 405.01	Capa de mezcla asfáltica en caliente tipo AB preparada en planta central	Ton	210,00	₡ 60 447,27	₡ 12 693 926,70
Total a adjudicar					₡ 18 488 704,33

Nombre del Proyecto:	Patás Negras	PROPUESTA A ADJUDICAR				
		Reglón de Pago	Descripción del Reglón	Unidad de pago	Cantidad Estimada	Precio Unitario (colones)
CR 303.02	Reacondicionamiento de Sub Rasante y espaldones	km	1,250	₡ 850 083,90	₡ 1 062 604,88	
CR 405.01	Capa de mezcla asfáltica en caliente tipo AB preparada en planta central	m3	300,00	₡ 60 447,27	₡ 18 134 181,00	
CR 301.02	Base granular graduación C	Ton	365,00	₡ 12 583,10	₡ 4 592 831,50	
CR 304.01	Recuperación de pavimento para capas de base, sin agentes estabilizadores	m3	60,00	₡ 3 351,08	₡ 201 064,80	
Total a adjudicar					₡ 23 990 682,18	

Nombre del Proyecto:	CACAO	PROPUESTA A ADJUDICAR				
		Reglón de Pago	Descripción del Reglón	Unidad de pago	Cantidad Estimada	Precio Unitario (colones)
CR 303.02	Reacondicionamiento de Sub Rasante y espaldones	km	0,50	₡ 850 083,90	₡ 425 041,95	
CR 301.06	Base de agregados graduación C	m3	100,00	₡ 12 583,10	₡ 1 258 310,00	
CR 405.01	Capa de mezcla asfáltica en caliente tipo AB preparada en planta central	Ton	154,00	₡ 60 447,27	₡ 9 308 879,58	
				Total a adjudicar	₡ 10 992 231,53	

Nombre del Proyecto:	LOS RAMÍREZ	PROPUESTA A ADJUDICAR				
		Reglón de Pago	Descripción del Reglón	Unidad de pago	Cantidad Estimada	Precio Unitario (colones)
CR 303.02	Reacondicionamiento de Sub Rasante y espaldones	km	0,80	₡ 850 083,90	₡ 680 067,12	
CR 301.06	Base de agregados graduación C	m3	96,00	₡ 12 583,10	₡ 1 207 977,60	
CR 405.01	Capa de mezcla asfáltica en caliente tipo AB preparada en planta central	Ton	109,20	₡ 60 447,27	₡ 6 600 841,88	
Total a adjudicar					₡ 8 488 886,60	

Nombre del Proyecto:	CALLES URBANAS EL COLEGIO	PROPUESTA A ADJUDICAR				
		Reglón de Pago	Descripción del Reglón	Unidad de pago	Cantidad Estimada	Precio Unitario (colones)
CV 109.01	Bacheo superficial con mezcla asfáltica en caliente.	ton	181,00	₡ 60 447,27	₡ 10 940 955,87	
Total a adjudicar					₡ 10 940 955,87	

LÍNEA	PROYECTO	MONTO TOTAL JSR S.R.L. OFERTADO POR CAMINO	MONTO TOTALES A ADJUDICAR POR CAMINO	MONTO PRESUPUESTO DISPONIBLE	CONDICIÓN
1	CALLES URBANAS TUCURRIQUE - Costado Este de la Municipalidad	₡ 7 971 325,59	₡ 17 664 793,50	₡ 28 635 865,82	SI CUMPLE
2	CALLES URBANAS - Víctor Sanabria	₡ 10 946 662,69	₡ 10 946 662,69		
3	MATAMOROS	₡ 4 412 472,80	₡ 5 997 943,40	₡ 6 000 000,00	SI CUMPLE
4	SAN MIGUEL	₡ 16 101 407,70	₡ 24 995 381,58	₡ 25 000 000,00	SI CUMPLE
5	ROLDÁN	₡ 12 850 314,51	₡ 18 488 704,33	₡ 18 500 000,00	SI CUMPLE
6	PATAS NEGRAS	₡ 15 436 739,87	₡ 23 990 682,18	₡ 24 000 000,00	SI CUMPLE
7	CACAO	₡ 6 973 092,95	₡ 10 992 231,53	₡ 11 000 000,00	SI CUMPLE
8	LOS RAMÍREZ	₡ 5 535 594,56	₡ 8 488 886,60	₡ 8 500 000,00	SI CUMPLE
9	CALLES URBANAS EL COLEGIO	₡ 6 649 199,70	₡ 10 940 955,87	₡ 11 000 000,00	SI CUMPLE
TOTAL		₡86 876 810,37	₡132 506 241,68	₡132 635 865,82	SI CUMPLE

Siendo de esta manera que, podemos abarcar mayor longitud de intervención en cada uno de estos caminos y, por ende, dar mayor nivel de servicio a los usuarios de los mismos. Además, la intención es poder avanzar con la mayor cantidad de longitud en carpeta asfáltica para mejorar enormemente la red vial distrital.”

- El regidor Fonseca Brenes consulta que con respecto al camino Roldán si van a buscar las partes más deterioradas o van a añadir.
- El señor Intendente menciona que la idea es seguir con los trabajos anteriores. También indica que estos proyectos ya fueron a SICOP por lo que solo ofertaron tres empresas, pero solo la empresa JSR es la que cuenta con todo lo solicitado.
- El señor Presidente menciona que lo importante es que va a quedar un saldo de aproximadamente cuarenta millones para poder mejorar o realizar otros trabajos.
- El regidor Moya Sánchez menciona que, porque se les va a seguir invirtiendo a esos caminos que ya se les han hecho arreglos, que a su parecer se debería de invertir en otros caminos que lo necesitan más.

ACUERDO 2

Este Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad de los presentes aprobar la recomendación al proceso licitatorio número 2023LE-000001-3040200001, realizado vía SICOP, en el cual se aprueba adjudicar a la empresa Constructora JSR S.R.L., con cédula jurídica 3-102-706634, la cual cumple basado en el pliego de condiciones y documentos aportados por esta empresa obteniendo el 100% del puntaje. El presupuesto total disponible para la ejecución de estos

1 proyectos es de ¢132.635.865,82 (ciento treinta y dos millones seiscientos treinta y cinco mil
2 ochocientos sesenta y cinco con 82/100).

3 El monto total a adjudicar por cada camino, se especifica a continuación:

- 4 ▪ Calles Urbanas Tucurrique (costado este de la Municipalidad y Victor Sanabria) por un
5 monto total de ¢28.611.456,19 (veintiocho millones seiscientos once mil cuatrocientos
6 cincuenta y seis con 19/100)
- 7 ▪ Matamoros por un monto total de ¢5.997.943,40 (cinco millones novecientos noventa y
8 siete mil novecientos cuarenta y tres con 40/100)
- 9 ▪ San Miguel por un monto total de ¢24.995.381,58 (veinticuatro millones novecientos
10 noventa y cinco mil trescientos ochenta y uno con 58/100)
- 11 ▪ Roldán por un monto total de ¢18.488.704,33 (dieciocho millones cuatrocientos ochenta
12 y ocho mil setecientos cuatro con 33/100)
- 13 ▪ Patás Negras por un monto total de ¢23.990.682,18 (veintitrés millones novecientos
14 noventa mil seiscientos ochenta y dos con 18/100)
- 15 ▪ Cacao por un monto total de ¢10.992.231,53 (diez millones novecientos noventa y dos
16 mil doscientos treinta y uno con 53/100)
- 17 ▪ Los Ramírez por un monto total de ¢8.488.886,60 (ocho millones cuatrocientos ochenta
18 y ocho mil ochocientos ochenta y seis con 60/100)
- 19 ▪ Calles Urbanas El Colegio por un monto total de ¢10.940.955,87 (diez millones
20 novecientos cuarenta mil novecientos cincuenta y cinco con 87/100).

21 Para un monto total a adjudicar de ¢132.506.241,68 (ciento treinta y dos millones quinientos
22 seis mil doscientos cuarenta y uno con 68/100) **ACUERDO EN FIRME.**

23

24 **5. Oficio N°09382 suscrito por Vivian Garbanzo Navarro Gerente de Área de la**
25 **Contraloría General de la República** “Se acusa y se atiende el oficio n.º S.M.-97-2023 de
26 19 de junio de 2023 mediante el cual se indica que no se ha logrado finalizar la contratación
27 del auditor interno, que anteriormente han informado que han tenido reuniones con
28 oferentes pero que no se llegó a ningún acuerdo, que se está valorando y analizando el

tema por cuestiones de presupuesto, y que se tienen toda la disposición para realizar la contratación, que si así fuera se notificaría inmediatamente a la CGR.

Es preocupante que el CMD de Tucurrique esté contestando el oficio 03481 (DFOE-LOC-0722) que se emitió por parte del Órgano Contralor desde el 23 de marzo de 2023, ya que se evidencia un desfase en la correspondencia de poco más de 3 meses, y a la vez, no se reportan avances respecto a la última comunicación realizada.

En este punto, resulta primordial tener presente que de conformidad con el artículo 7 de la Ley General de Control Interno (LGCI)¹, los entes y órganos sujetos a esta normativa, están obligados a disponer de un sistema de control interno, el cual consiste en la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 9 de la LGCI, dicho sistema está conformado desde la perspectiva orgánica por la administración activa y la auditoría interna del ente u órgano, con funciones claramente diferenciadas, aunque en cierto modo, complementarias.

En este caso, la principal responsabilidad del sistema de control interno de la entidad le corresponde al órgano que ostenta la jerarquía institucional; es decir, el Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique en pleno², aunque para ello, cuente con el apoyo que la Administración Municipal a la que pertenecen, les pueda brindar. Y parte de sus responsabilidades en el mantenimiento de este sistema, esta su responsabilidad en nombrar a un auditor interno, emitiendo los acuerdos que correspondan y expresando en ellos su voluntad como órgano colegiado.

Por lo tanto, es necesario, que el CMD de Tucurrique, tome las acciones necesarias para garantizar el nombramiento definitivo del titular de la Auditoría Interna de ese Concejo Municipal de Distrito **en el menor tiempo posible**, de acuerdo al cronograma que se habían propuesto, y que presenten la documentación pertinente, de conformidad con lo establecido por la el artículo 31 de la LGCI y los *Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR (Lineamientos)*³, remitiendo la

información sobre los avances correspondientes de manera mensual al Órgano Contralor, sin que para ello, medie un requerimiento expreso.

Lo anterior, a efectos de evitar que eventualmente se configure un debilitamiento del sistema de control interno, que se agrava conforme se da el paso del tiempo sin que se ejecuten acciones verificables para nombrar al titular de la auditoría interna, lo cual podría generarles el establecimiento de las responsabilidades contenidas en el artículo 39 de la LGCI.

Se les reitera la importancia de la presentación de documentos por medio del correo electrónico: contraloria.general@cgrcr.go.cr, utilizando documentos con firma digital⁴, los cuales tienen la misma validez que los físicos firmados, o en su defecto, presentar los documentos que no sea posible tramitarse por medio digital, en la plataforma de servicios, ubicada en la planta baja del edificio principal del Órgano Contralor.”

- El señor Intendente menciona que con respecto al tema del auditor no se ha podido solucionar nada por temas de presupuesto, que se está en el proceso de la contratación del contador y una vez terminado el proceso se va a buscar la manera a ver como se puede solucionar lo del auditor.
- El señor Presidente comenta que la semana anterior se realizaron las pruebas y entrevistas a los oferentes por el puesto del contador, en el cual clasificaron tres oferentes, dos personas de Tucurrique y una de Turrialba.
- El regidor Moya Sánchez al respecto consulta si los oferentes tienen los dos años de experiencia que se solicitan.
- El señor Intendente menciona que al clasificar es porque cumplen con todos lo que se estaba solicitando para el puesto, indica que de acuerdo con la decisión que se valla a tomar se debe de justificar a quien se le va a contratar y el porqué, ya que hay dos de los oferentes que están prácticamente iguales.
- El señor Presidente menciona que en la decisión siempre va a ver una balanza de acuerdo a lo que se pudo analizar y ver en la prueba y entrevista.

- El señor Intendente menciona que el proceso se ha realizado con la asesoría de Jeffry Beltrán de FEDEMUCA el cual con el presidente realizaron las entrevistas y lograron detectar en los oferentes, la facilidad de palabra y forma de expresión.
- El señor Presidente indica que la decisión que se valla a tomar va a ser la mejor, los tres oferentes tuvieron igualdad de condiciones. Y de acuerdo con lo del auditor seria bueno que el señor Intendente responda.

ACUERDO 3

Este Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad de los presentes enviar copia del Oficio N°09382 suscrito por Vivian Garbanzo Navarro Gerente de Área de la Contraloría General de la República para que dé respuesta en tiempo y forma con respecto al seguimiento a las gestiones para el nombramiento del auditor Interno por tiempo indefinido del Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique. **ACUERDO EN FIRME.**

6. Oficio N°39-2023 suscrito por Felipe Carvajal Cordero del Departamento de Ingeniería

“Sirva la presente para saludarle muy respetuosamente y al mismo tiempo hacer entrega del informe con respecto al proceso licitatorio número 2023LD-000001-3040200001, realizado vía plataforma SICOP.

En el cual se recibieron ofertas hasta las 10:00am del día lunes 17 de julio del presente año; posterior a eso se realizó el proceso de apertura de las ofertas, en la que se presentó un contratista, el cuál fue Constructora JSR S.R.L.

Basado en el pliego de condiciones y las ofertas presentadas con sus respectivos documentos probatorios adjuntos en SICOP, le indico lo siguiente:

- La empresa Constructora JSR S.R.L. presenta toda la documentación de manera satisfactoria y su oferta es por un monto total de ₡1.500.000,00 (un millón quinientos mil colones con 00/100), por lo que cumple con el presupuesto disponible por parte de la Administración. Basado en el pliego de condiciones y los documentos aportados por esta empresa, se toma como **ELEGIBLE** su oferta, obteniendo el 100% del puntaje.”

2023LD-000001-3040200001			
Recolección de Residuos Sólidos			
EMPRESA	PUNTO	DOCUMENTOS SOLICITADOS	CUMPLE
JSR R.L.	3.	Vigencia oferta: mínimo 30 días hábiles	SI
	5.	Plazo de entrega: 5 días hábiles	SI
	7.	Póliza de riesgos al trabajador	SI
	8.	Declaración jurada de respaldo de la información	SI
	12.	Presentación de estructura de costos	SI
	17.	Calificación	100%
	17.A. Precio (80%)	₡ 1 500 000,00	80%
	17.C. Criterio Social (5%)	5%	5%
	17.D. Impacto de trabajo decente (10%)	10%	10%
	17.E. Empresas PYME (5%)	5%	5%
	Morosidad CCSS		AL DÍA
	Morosidad Hacienda		AL DÍA
	Monto ofertado	₡ 1 500 000,00	CUMPLE CON EL
	Presupuesto	₡ 1 500 000,00	PRESUPUESTO

Observaciones	
1- Unicamente se recibio una oferta, la cual corresponde a la realizada por la empresa JSR R.L.	
2- El monto total por adjudicar a la empresa JSR R.L. es de ₡1.500.000,00	

- El señor Intendente explica que el concejo aproximadamente dos veces al año se hace recolección de residuos no tradicionales, se realiza la campaña a lo largo de todo el distrito y actualmente se debe de hacer la contratación por medio de SICOP.
- El regidor Moya Sánchez consulta si son una o dos veces al año.
- El señor Intendente responde que de acuerdo con el Ministerio de Salud son mínimo dos veces al año, pero que eso va de la mano con lo determine el Ministerio de Salud. Explica que este tipo de trabajo se realiza con vagonetas ya que es por mayor facilidad a la hora de la compactación.
- El regidor Moya Sánchez consulta cuanto tiempo va a durar el proyecto.
- El señor Presidente responde que es un cartel el cual se realiza de manera inmediatamente ya cuando todo el proceso administrativo esté listo.

ACUERDO 4

Este Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad de los presentes aprobar la recomendación al proceso licitatorio número 2023LD-000001-3040200001, realizado vía SICOP, en el cual se aprueba adjudicar a la empresa Constructora JSR S.R.L., con cédula jurídica 3-102-706634, la cual cumple basado en el pliego de condiciones y documentos aportados por esta empresa obteniendo el 100% del puntaje.

El presupuesto total disponible para la ejecución del proyecto es de ₡1.500.000,00 (un millón quinientos mil con 00/100).

1 El monto total a adjudicar es de ¢1.500.000,00 (un millón quinientos mil con 00/100) para el
2 proyecto de Recolección de Residuos Sólidos. **ACUERDO EN FIRME.**

3
4 **Artículo VII.**
5 **Asuntos de trámite Urgentes**

6 No hubo.

7 **Artículo VIII.**
8 **Mociones de los señores Regidores**

9 No hubo.

10 **Artículo IX.**
11 **Mociones o Informe del señor Intendente Municipal**

12
13 **1- Informe Intendencia.**

14 No hubo.

15
16 **2- Informe Vice Intendencia.**

17 No hubo.

18 **Artículo X.**
19 **Asuntos Varios**

20 **1. Regidor Sánchez Corrales:** Comenta y consulta que tan difícil es que los ingenieros visiten
21 Mal estamos porque hay varias cabañas que se están realizando y sin ningún tipo de
22 permisos de construcción.

23 ➤ El señor Intendente menciona que el deseara que el ingeniero estuviera presente en la
24 sesión para que escuche, deja claro que ya lo ha hecho en la oficina, pero le preocupa
25 porque el monto por concepto de construcción es muy bajo. Propone que se reúnan con el
26 ingeniero porque ya son muchas construcciones las cuales se están realizando sin ningún
27 tipo de permisos, y no son intervenidos por el ingeniero.

28 Indica que el tema por concepto de construcción está así porque no se han tomado cartas
29 en el asunto.

- 1 ➤ El regidor Moya Sánchez indica que en Sabanillas también está sucediendo lo mismo,
2 todas las personas construyen sin permisos. Por otra parte, el ingeniero en la última reunión
3 que se tuvo con el ingeniero indico que el único que le puede llamar la atención es el señor
4 Intendente.
- 5 ➤ El señor Presidente menciona que sería bueno ir a ver que construcciones se están
6 realizando y luego consultarle a Esteban a ver si cuentan con los permisos respectivos, y
7 si no es así notificarle al ingeniero para que solucione.
- 8 ➤ El señor Intendente al respecto menciona que se contrató a un notificador a medio tiempo
9 por un periodo de seis meses; el cual se va a encargar de este tipo de situaciones ya está
10 en revisión de expedientes para proceder a notificar a las personas.
- 11 ➤ El señor Presidente menciona que esa persona es la que se puede encargar de hacer las
12 visitas a las construcciones y determinar si tienen o no los permisos correspondientes.
13
- 14 **2. Regidora Calvo Pérez:** Indica que un señor de las Malvinas le comento que está pasando
15 una situación ya que los propietarios de las fincas cortan el monte y todo lo tiran a las
16 cunetas y que lo que hace es que cuando llueve se sale el agua y lava las calles, por lo que
17 solicita que se le haga un llamado de atención a las personas para que no hagan este tipo
18 de acciones.

20 ACUERDO 1

21 Este Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad de los presentes solicitarle al señor
22 Alvarado Calvo Ingeniero Municipal que realice una visita en la zona de las Malvinas, ya que
23 se está presentando un problema, en el cual los propietarios de la zona realizan chapeas de
24 las rondas y todo lo desechan en las cunetas, esto afectando el camino principalmente en
25 temporadas de lluvia. Por lo tanto, se notifique a cada uno de los propietarios para que tomen
26 las medidas correspondientes y así evitar problemas a futuro. **ACUERDO EN FIRME.**

27

28 **3. Regidora Ortiz Sánchez:** Comenta que a causa del problema que paso en San Miguel el
29 sábado que cayó un árbol encima de los postes eléctricos, las personas están dando la

vuelta por el Congo, entonces consulta la posibilidad de que se mande a chapear las orillas del camino.

- El señor Intendente indica que para el jueves y viernes tienen programado para que se valla a chapear y regar veneno en toda esa zona.

4. Viceintendente Portugués Araya: Menciona que la señora Laura Gatgens sigue insistiendo sobre el accidente del muchacho de las Vueltas porque nunca tuvo respuesta de nada. Indica que la señora se molesta porque no le dan una respuesta a su solicitud.

- El señor Presidente menciona que ya el hablado con la señora y le ha indicado que para el concejo es muy difícil ayudarle en algo que es tema personal, porque lo que está solicitando es que se le compre una bicicleta nueva.

- El señor Intendente menciona que como parte de prevención a un futuro accidente ya se hizo el muro más alto con cintas reflectivas, pero al final no se tienen recursos para poder suplir su solicitud.

- El señor Presidente indica que la señora le llevo a reclamar que, porque no se le daba lo que estaba pidiendo, pero si se ponían a arreglar un camino como lo es el Cacao que no precisa, lo cual le respondió que la necesidad de ella no es la misma necesidad de los demás, que ese camino se ha arreglado para que las personas puedan tener mayor accesibilidad para sacar los productos a comercializar, lo cual le dio la razón; por lo que le sorprende su insistencia.

ACUERDO 2

Este Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad de los presentes indicarle a la señora Laura Gatgens que de acuerdo a su solicitud para para la búsqueda de una solución con base al incidente que tuvo el hijo en donde tuvo pérdida material de la bicicleta meses atrás; se aclara que el concejo municipal entiende que el incidente se produjo en una calle municipal, no obstante, el concejo no es el culpable del incidente. Con respecto a la bicicleta según a lo que se entiende en su solicitud, es que se le ayude con contenido económico para la compra

1 de otra bicicleta; cabe resaltar que el concejo municipal no cuenta con contenido
2 presupuestario por lo tanto no se le puede brindar la ayuda solicitada. **ACUERDO EN FIRME.**

3

4 **5. Presidente Vindas Ureña:** Indica que está muy preocupado con el tema de renovación del
5 contrato de la Casa de la Cultura ya que la directora de la escuela no quiere renovar el
6 contrato.

7 ➤ La señora Vice intendente menciona que le volvieron a pedir el convenio para ver si la
8 próxima semana se pueden reunir, pero según sabe están sin algunos miembros de la junta
9 y al no tener los miembros de la junta completos no se puede tomar esa decisión.

10

11 **Junta Vial:**

12 No hubo.

13

Artículo XI

14

Acuerdos

15 No hubo.

16

Artículo XII

17

Cierre de Sesión

18 Al ser las diecinueve horas con cincuenta y siete minutos el señor Presidente Municipal cierra
19 la sesión al no haber más asuntos que tratar.

20

21

22

23

24 _____
JOSE CARLOS VINDAS UREÑA

25 PRESIDENTE MUNICIPAL

26 **ÚLTIMA LINEA**

27

HAZEL SABORÍO CALDERÓN

SECRETARIA MUNICIPAL a.i